

Whereas the Insured named in the Schedule hereto has made to the SYRIAN INSURANCE COMPANY-DAMASCUS SYRIA P.O. BOX 2279

(hereinafter called << the INSURERS >>) a written proposal by completing a Questionnaire which together with any other statements made in writing by the Insured for the purpose of his Policy is deemed to be incorporated herein, NOW this Policy of Insurance witnesseth that subject to the Insured having paid to the Insurers the premium mentioned in the Schedule and subject to the terms, exclusions, provisions and conditions contained herein or endorsed hereon the Insurers will indemnify the Insured in the manner and to the extent hereinafter provided.

General Exclusions

The Insurers will not indemnify the Insured in respect of Loss, damage or liability directly or indirectly caused by or arising out of or aggravated by

- war, invasion, act of foreign enemy, hostilities (whether war be declared or not), civil war, rebellion, revolution, insurrection, mutiny, riot, strike, lock-out, civil commotion, military or usurped power, a group of malicious persons or persons acting on behalf of or in connection with any political organisation, conspiracy, confiscation, commandeering, requisition or destruction or damage by order of any government de jure or de facto or by any public authority;
- nuclear reaction, nuclear radiation or radioactive contamination;
- wilful act or wilful negligence of the Insured or of his representatives;
- cessation of work whether total or partial.

In any action, suit or other proceeding where the Insurers allege that by reason of the provisions of Exclusion (a) above any loss, destruction, damage or liability is not covered by this insurance the burden of proving that such loss, destruction, damage or liability is covered shall be upon the Insured

Period of cover

The liability of the Insurers shall commence, notwithstanding any date to the contrary specified in the Schedule, directly upon commencement of work or after the unloading of the items entered in the Schedule at the site. The Insurers' liability expires for parts of the insured contract-works taken over or put into service.

At the latest the insurance shall expire on the date specified in the Schedule. Any extensions of the Period of Insurance are subject to the prior written consent of the Insurers.

General Conditions

- The due, observance and fulfilment of the terms of this Policy in so far as they relate to anything to be done or complied with by the Insured and the truth of the statements and answers in the questionnaire and proposal made by the Insured shall be a condition precedent to any liability of the Insurers.
- The Schedule and the Section (s) shall be deemed to be incorporated in and form part of this Policy and the expression "this Policy" wherever used in this contract shall be read as including the Schedule and the Section (s). Any word or expression to which a specific meaning has been attached in any part of this Policy or of the Schedule or of the section (s) shall bear such meaning wherever it may appear.
- The Insured shall at his own expense take all reasonable precautions and comply with all reasonable recommendations of the Insurers to prevent loss, damage or liability and comply with statutory requirements and manufacturers' recommendations.
- a) Representatives of the Insurers shall at any reasonable time have the right to inspect and examine the risk and the Insured shall provide the representatives of the Insurers with all details and information necessary for the assessment of the risk.
b) The Insured shall immediately notify the Insurers by telegram and in writing of any material change in the risk and cause at his own expense such additional precautions to be taken as circumstances may require, and the scope of cover and/or premium shall, if necessary, be adjusted accordingly.

No material alteration shall be made or admitted by the Insured whereby the risk is increased, unless the continuance of the insurance be confirmed in writing by the Insurers

المؤسسة العامة السورية للتأمين

دمشق - ص.ب. ٢٢٧٩ - تيلكس : سراس ١١٠٠٣ س

وثيقة تأمين على مقاولات المتعهدين ضد جميع الاخطار رقم

بما أن المؤمن له المبين اسمه في الجدول المرفق قد تقدم الى المؤسسة العامة السورية للتأمين (المسماة فيما بعد «المؤسسة») بطلب خطي عن طريق املاء الاستمارة التي تشكل مع أية تصاريح أخرى تقدم بها المؤمن له غطياً جزئياً لا يتجزأ من هذه الوثيقة.

لذلك فإن هذه الوثيقة تشهد بأنه لقاء قيام المؤمن له بدفع البذل المذكور في الجدول المرفق الى المؤسسة ووفقاً للنصوص والاستثناءات والتعديلات والشروط الواردة أدناه أو في أي ملحق لهذه الوثيقة فإن المؤسسة سوف تعوض المؤمن له بالطريقة والحدود المبينة أدناه.

استثناءات عامة :

لا تعوض المؤسسة المؤمن له عن أية خسائر أو أضرار أو التزامات ناجمة أو ناشئة بشكل مباشر أو غير مباشر أو عن تفاقم الأضرار الناجمة مباشرة أو غير مباشرة عن

- الحرب والغزو. وأعمال العدو الاجنبي والعمليات الخيرية (سواء أكانت الحرب معلنة أم لا) والحرب الأهلية. والتصدد. والثورة والانتفاضات. والتمردات العسكرية. وأعمال الشغب والاضرابات واقفال المعامل والاضطرابات الأهلية أو اغتصاب السلطة من قبل قوة مسلحة أو غيرها. والأعمال الضارة التي يقوم بها مجموعة من الأشخاص السبني النية. أو الأشخاص العاملين لمصلحة منظمة سياسية. أو نيابة عنها أو فيما يتعلق بنشاطها. والتآمر والمصادرة والاستيلاء. ووضع اليد. والتدمير أو الأضرار بأمر من الحكومة القانونية أو الواقعية أو من أية سلطة عامة.

ب- التفاعل النووي. والأشعة النووية أو التلوث الإشعاعي.

ج- الأعمال العممية أو الأهمال العممي للمؤمن له أو مثليه.

د- توقف العمل الكلي أو الجزئي.

وفي أية دعوى أو إجراءات أخرى ختج فيها المؤسسة بأي من الاستثناءات الواردة في البند (1) أعلاه. لا اعتبار أية خسارة أو تدمير أو أضرار أو التزامات غير مغطاة بهذا التأمين. فإن مسؤولية الإثبات بأن هذه الخسائر والتدمير والأضرار والالتزامات. مشمولة بالتأمين تقع على عاتق المؤمن له.

مدة التغطية :

تبدأ مسؤولية المؤسسة بصرف النظر عن أي تاريخ مخالف وارد في الجدول المرفق فور المباشرة بالعمل أو بعد تفريغ المواد المعدة في بنود الجدول المذكور في موقع العمل. تنتهي مسؤولية المؤسسة عن أجزاء أشغال عقد التعهد المضمنة عند تسليمها أو وضعها في الاستعمال على أن لا يتجاوز ذلك في أبعد الحدود التاريخ المحدد في الجدول المرفق حيث ينتهي التأمين في جميع الأحوال. أن أي تحديد لفترة التأمين يخضع لموافقة خطية مسبقة من المؤسسة.

الشروط العامة :

- أن تقيّد المؤمن له بأحكام هذه الوثيقة وتنفيذ جميع الالتزامات المنجوبة عليه بموجبها. كما أن صحة البيانات والاجوبة التي أدلى بها في طلب التأمين تعتبر كلها شرطاً مسبقاً لأية مسؤوليات ترتب على المؤسسة.
- يشكل الجدول وأقسام الوثيقة جزءاً لا يتجزأ من هذه الوثيقة وتشمل عبارة (الوثيقة) أينما وردت الجدول والأقسام المشار إليها. أن أية كلمة أو عبارة تستعمل بمعنى محدد في أي مكان من هذه الوثيقة أو أقسامها أو الجدول المرفق بها تأخذ نفس المعنى أينما استعملت في مكان آخر.
- على المؤمن له أن يتخذ على نفقته الخاصة جميع الاحتياطات المعقولة وأن يتقيد بكافة توصيات المؤسسة المعقولة لتفادي الضرر أو الخسارة أو المسؤولية وأن يتقيد بالمتطلبات القانونية وبتوصيات الصانعين.
- أ- يحق لممثلي المؤسسة في أي وقت معقول. أن يفتشوا ويتفحصوا الخطر المضمون وعلى المؤمن له أن يزود ممثلي المؤسسة بكافة التفاصيل والمعلومات الضرورية لتقدير الخطر.
ب- على المؤمن له أن يبلغ المؤسسة على الفور برقياً وخطياً عن أية تغييرات مادية في الخطر المضمون وأن يتخذ على نفقته الخاصة الاحتياطات الإضافية التي تقتضيها الظروف. يتم تعديل حدود التغطية و/أو البذل بشكل مناسب إذا لزم الأمر.

ملاحظة :

لا يحق للمؤمن له إجراء أو قبول أية تعديلات مادية تؤدي الى ازدياد الخطر ما لم تؤكد المؤسسة خطياً استمرار التأمين.

5. In the event of any occurrence which might give rise to a claim under this Policy, the Insured shall:
 - a) immediately notify the Insurers by telephone or telegram as well as in writing, giving an indication as to the nature and extent of loss or damage;
 - b) take all steps within his power to minimize the extent of the loss or damage;
 - c) preserve the parts affected and make them available for inspection by a representative or surveyor of the Insurers;
 - d) furnish all such information and documentary evidence as the Insurers may require;
 - e) inform the police authorities in case of loss or damage due to theft or burglary.

The Insurers shall not in any case be liable for loss, damage or liability of which no notice has been received by the Insurers within 14 days of its occurrence.

Upon notification being given to the Insurers under this condition, the Insured may carry out the repairs or replacement of any minor damage; in all other cases a representative of the Insurers shall have the opportunity of inspecting the loss or damage before any repairs or alterations are effected. If a representative of the Insurers does not carry out the inspection within a period of time which could be considered as adequate under the circumstances the Insured is entitled to proceed with the repairs or replacement.

The liability of the Insurers under this Policy in respect of any item sustaining damage shall cease if said item is not repaired properly without delay.

6. The Insured shall at the expense of the Insurers do and concur in doing and permit to be done all such acts and things as may be necessary or required by the Insurers in the interest of any rights or remedies, or of obtaining relief or indemnity from parties (other than those insured under this Policy) to which the Insurers shall be or would become entitled or subrogated upon their paying for or making good any loss or damage under this Policy, whether such acts and things shall be or become necessary or required before or after the Insured's indemnification by the Insurers.
7. If any difference shall arise as to the amount to be paid under this Policy (liability being otherwise admitted) such difference shall be referred to the decision of an Arbitrator to be appointed in writing by the parties in difference or if they cannot agree upon a single Arbitrator to the decision of two Arbitrators, one to be appointed in writing by each of the parties, within one calendar month after having been required in writing so to do by either of the parties, or, in case the Arbitrators do not agree, of an Umpire to be appointed in writing by the Arbitrators before entering upon the reference. The Umpire shall sit with the Arbitrators and preside at their meetings. The making of an award shall be a condition precedent to any right of action against the Insurers.
8. If a claim is in any respect fraudulent, or if any false declaration is made or used in support thereof, or if any fraudulent means or devices are used by the Insured or anyone acting on his behalf to obtain any benefit under this Policy, or if a claim is made and rejected and no action or suit is commenced within three months after such rejection or, in case of arbitration taking place as provided herein, within three months after the Arbitrator or Arbitrators or Umpire have made their award all benefit under this Policy shall be forfeited.
9. If at the time any claim arises under the Policy there be any other insurance covering the same loss, damage or liability the Insurers shall not be liable to pay or contribute more than their rateable proportion of any claim for such loss, damage or liability.

Section 1 - Material Damage

The Insurers hereby agree with the Insured that if at any time during the period of cover the items or any part thereof entered in the Schedule shall suffer any unforeseen and sudden physical loss or damage from any cause, other than those specifically excluded, in a manner necessitating repair or replacement, the Insurers will indemnify the Insured in respect of such loss or damage as hereinafter provided by payment in cash, replacement or repair (at their own option) up to an amount not exceeding in respect of each of the items specified in the Schedule the sum set opposite thereto and not exceeding in any one event the limit of indemnity where applicable and not exceeding in all the total sum expressed in the Schedule as insured hereby.

8- على المؤمن له في حالة وقوع أي حادث يمكن أن يؤدي إلى مطالبة بموجب هذه الوثيقة أن يقوم بما يلي:

- أ- إبلاغ المؤسسة على الفور هاتفياً أو برقياً وأن يثبت ذلك خطباً موضحاً طبيعة ومدى الخسارة أو الضرر.
- ب- اتخاذ جميع الخطوات الممكنة للتخفيف من حجم الخسائر وتفاقم الأضرار.
- ج- الاحتفاظ بالأجزاء المتأثرة بحيث يتمكن ممثلوا أو خبراء المؤسسة أن يجروا كشفها عليها.
- د- تقديم جميع المعلومات والوثائق التي قد تطلبها المؤسسة.
- هـ- إخبار الشرطة إذا كانت الخسائر والأضرار ناجمة عن السرقة أو السطو.

وفي جميع الأحوال لا تعتبر المؤسسة مسؤولة عن أية خسائر أو أضرار أو مسؤوليات لا يجري تسليقها إلى المؤسسة في غضون أربعة عشر يوماً من تاريخ وقوعها.

بعد تبليغ المؤسسة وفقاً لما هو منصوص عليه أعلاه يمكن للمؤمن له أن يقوم باصلاح أو استبدال أي ضرر صغير. أما في الحالات الأخرى فيجب أن تتاح الفرصة لممثلي المؤسسة للكشف على الخسائر أو الأضرار قبل إجراء أي تصليح أو تعديل.

إذا لم يقدم ممثل المؤسسة بإجراء الكشف المذكور خلال مدة من الزمن تعتبر مناسبة حسب الظروف فيحق للمؤمن له أن يباشر بالإصلاحات أو الاستبدالات. تتوقف مسؤولية المؤسسة بموجب هذه الوثيقة فيما يتعلق بأي ضرر قد يلحق بأي بند من بنود الخطر المضمن إذا لم يجر إصلاحه بشكل صحيح وبدون تأخير.

1- على المؤمن له أن يقوم على نفقة المؤسسة، أو أن يساعد أو يسمح بالقيام بجميع التدابير الضرورية أو المطلوبة من قبل المؤسسة، للمحافظة على أية حقوق، أو للحصول على أية تعويضات مستحقة أو يمكن أن تستحق لها مباشرة من أي طرف (غير أو لك المؤمن بموجب هذه الوثيقة) بموجب حلولها محل المؤمن له، لقاء دفعها أي تعويض عن ضرر أو خسارة بموجب أحكام هذه الوثيقة وذلك سواء أصبحت هذه التدابير ضرورية أو مطلوبة قبل أو بعد تعويض المؤسسة للمؤمن له.

7- إن أي خلاف قد يحصل حول مبلغ التعويض الواجب دفعه، بموجب هذه الوثيقة (في حال الاعتراف بالمسؤولية) يحال إلى محكمة واحد يعين خطباً من قبل الطرفين المتنازعين. وإذا لم يتفق الطرفان على محكمة واحد فيحال إلى محكمين. يعين كل طرف واحد متهماً خلال شهر واحد من إبلاغه خطباً من قبل الطرف الآخر ضرورة تعيين محكمة وفي حالة عدم اتفاق المحكمين، يعين حكم مرجح من قبل المحكمين خطباً على أن يجتمع الحكم المرجح مع المحكمين ويرأس اجتماعاتهم. إن صدور قرار عن لجنة التحكيم هذه، يعتبر شرطاً مسبقاً يجب توافره قبل اتخاذ أي إجراء ضد المؤسسة.

8- يفقد المؤمن له جميع الحقوق التي يتمتع بها بموجب هذه الوثيقة، إذا حصل غش في أية مطالبة أو إذا أدلى بأي تصريح كاذب لتأييد أية مطالبة أو إذا استعملت وسائل أو أساليب الغش من قبل المؤمن له أو أي شخص آخر يعمل نيابة عنه بغية الحصول على أية منفعة بموجب هذه الوثيقة وكذلك إذا رفضت المؤسسة أية مطالبة أو إذا صدر قرار المحكم أو المحكمين أو المرجح، في حالة حصول التحكيم كما هو منصوص عنه سابقاً ولم يتخذ المؤمن له أي إجراء أو يقيم الدعوى خلال ثلاثة أشهر من رفض المؤسسة للمطالبة أو تاريخ صدور قرار التحكيم.

9- إذا قدمت أية مطالبة بموجب هذه الوثيقة وكان يوجد في نفس الوقت تأمين آخر يغطي نفس الخسائر أو الأضرار أو المسؤولية فلا تكون المؤسسة مسؤولة عن التعويض، أو الاشتراك بأكثر من الحصة النسبية من أية مطالبة تتعلق بمثل هذه الخسارة أو الضرر.

القسم الأول من الوثيقة: الأضرار المادية

اتفقت المؤسسة مع المؤمن له على أنه، إذا أصيبت البنود الداخلة في الجدول، أو أي جزء منها، في أي وقت خلال فترة سريان التأمين، بأية خسارة أو ضرر مادي غير متوقع ومفاجئ، ناجم عن أي سبب غير الأسباب المستثناة صراحة في هذه الوثيقة، بشكل يستدعي الإصلاح أو الاستبدال، فإن المؤسسة سوف تعوض المؤمن له، فيما يتعلق بمثل هذه الخسارة والأضرار، وفقاً لتقديرها وحدها، أما نقداً، أو عن طريق الإصلاح أو الاستبدال، بما لا يتجاوز بالنسبة لكل بند المبلغ المحدد له في الجدول، وبالنسبة للحادث الواحد حدود التعويض التي يمكن تطبيقها وفقاً لذلك، على أن لا يزيد التعويض في جميع الأحوال عن المبلغ الإجمالي المبين في الجدول والمضمون بهذه الوثيقة.

في حال الاتفاق بنص صريح في هذه الوثيقة، على تأمين نفقات إزالة الانقاض، وتحديد مبلغ التأمين المتعلق بذلك في الجدول، فإن المؤسسة تكون ملزمة أيضاً، بأن تسدد للمؤمن له في حدود هذا المبلغ، نفقات إزالة الانقاض، إذا نتجت عن أي حادث مضمون بموجب هذه الوثيقة.

The Insurers will also reimburse the Insured for the cost of clearance of debris following upon any event giving rise to a claim under this Policy provided a separate sum therefore has been entered in the Schedule .

Special Exclusions to Section 1

- The Insurers shall not, however, be liable for
- a) the deductible stated in the Schedule to be borne by the Insured in any one occurrence;
 - b) consequential loss of any kind or description whatsoever including penalties, losses due to delay lack of performance , loss of contract;
 - c) loss or damage due to faulty design;
 - d) the cost of replacement, repair or rectification of defective material and / or workmanship, but this exclusion shall be limited to the items immediately affected and shall not be deemed to exclude loss of or damage to correctly executed items resulting from an accident due to such defective material and / or workmanship;
 - e) wear and tear, corrosion, oxidation, deterioration due to lack of use and normal atmospheric conditions;
 - f) Mechanical and/or electrical breakdown or derangement of construction plant, equipment and construction machinery;
 - g) loss of or damage to vehicles licensed for general road use or water borne vessels or aircraft;
 - h) loss of or damage to files, drawings, accounts, bills, currency, stamps, deeds, evidences of debt, notes, securities, cheques;
 - i) loss or damage discovered only at the time of taking an inventory.

Provisions Applying to Section 1

Memo 1. Sums Insured : It is a requirement of this insurance that the sums insured stated in the Schedule shall not be less than

- for item 1 : the full value of the contract works at the completion of the construction, inclusive of all materials, wages, freight, customs duties, and materials or items supplied by the Principal;
- for items 2 and 3 : the replacement value of construction plant, equipment and construction machinery; which shall mean the cost of replacement of the insured items by new items of the same kind and same capacity;

and the Insured undertakes to increase or decrease the amounts of insurance in the event of any material fluctuation in wages or prices provided always that such increase or decrease shall take effect only after the same has been recorded on the Policy by the Insurers.

If, in the event of loss or damage, it is found that the sums insured are less than the amounts required to be insured, then the amount recoverable by the Insured under this Policy shall be reduced in such proportion as the sums insured bear to the amounts required to be insured. Every object and cost item is subject to this condition separately.

Memo 2 - Basis of Loss Settlement : in the event of any loss or damage the basis of any settlement under this Policy shall be

- a) in the case of damage which can be repaired the cost of repairs necessary to restore the items to their condition immediately before the occurrence of the damage less salvage, or
- b) in the case of a total loss- the actual value of the items immediately before the occurrence of the loss less salvage,

however, only to the extent the costs claimed had to be borne by the Insured and to the extent they are included in the sums insured and provided always that the provisions and conditions have been complied with.

The Insurers will make payments only after being satisfied by production of the necessary bills and documents that the repairs have been effected or replacement has taken place as the case may be . all damage which can be repaired shall be repaired, but if the cost of repairing any damage equals or exceeds the value of the items immediately before the occurrence of the damage, the settlement shall be made on the basis provided for in b) above. The cost of any provisional repairs will be borne by the Insurers if such repairs constitute part of the final repairs and do not increase the total repair expenses.

The cost of any alterations, additions and / or improvements shall not be recoverable under this Policy.

Memo 3 - Extension of Cover : Extra charges for overtime, nightwork, work on public holidays, express freight are covered by this insurance only if previously and specially agreed upon in writ.

الاستثناءات بالقسم الأول :

لا تعتبر المؤسسة مسؤولة في أي حال من الأحوال عن :

- 1 - الاعفاء المحدد في الجدول والذي يجب أن يتحمل المؤمن له عن أي حادث .
- ب - الأضرار التبعية من أي نوع أو وصف بما فيها الغرامات والخسائر الناتجة عن التأخير أو عدم الإجاز أو فسخ عقد التعهد .
- ج - الخسائر أو الأضرار الناتجة عن تصاميم خاطئة .
- د - نفقات استبدال أو إصلاح أو تصحيح المواد أو الأشغال المعابة . غير أن هذا الاستثناء يتحصّر في البنود التي تآثرت مباشرة بهذا التعيب . ولا يشمل الخسائر أو الأضرار التي تلحق بالبنود المنجزة بشكل صحيح إذا نشأت عن حادث سببه مثل هذه المواد أو الأشغال المعابة .
- هـ - الأضرار والتآكل والصدأ والتأكسد والعطب الناتج عن عدم الاستعمال وعن الظروف الجوية الطبيعية .
- و - الاعطال الميكانيكية و / أو الكهربائية التي تصيب الآلات والمعدات والآليات .
- ز - الخسائر أو الأضرار التي تصيب الآليات الخائزة على إجازة سير على الطرقات العامة أو المركبات المائية أو المركبات الهوائية .
- ح - الخسائر أو الأضرار التي تصيب الأضابير والرسومات والمخططات ودفاتر الحسابات والسندات والنقود والطوابع والصكوك والبنانات الديون والأسهم والشيكات .
- ط - الخسائر أو الأضرار التي لا تكتشف إلا أثناء الجرد .

الأحكام التي تطبق على القسم الأول :

شرط رقم (1) المبالغ المؤمن عليها : أن من مستلزمات هذا التأمين بأن المبالغ المؤمن عليها والمحددة في الجدول المرفق يجب أن لا تقل عن ما يلي :

- بالنسبة للبند الأول : عن القيمة الكاملة لأشغال عقد التعهد بعد اتمامه بما فيها كل المواد والأجور والنقل والرسوم المحركية والرسوم الأخرى والمواد أو البنود المقدمة من قبل صاحب العمل .

- بالنسبة للبندين الثاني والثالث : عن القيمة الاستبدالية لمشروع البناء والمعدات والآليات والتي تعني كلفة استبدالها بأخرى جديدة من نفس النوع والفعالية . ويتعهد المؤمن له أن يرفع أو يخفض مبالغ التأمين في حالة حدوث أي تعديل مادي في الأجور أو الأسعار . ويشترط في جميع الأحوال أن كل زيادة أو نقصان لا تصبح سارية المفعول إلا بعد أن تسجل في الوثيقة من قبل المؤسسة .

وإذا حدثت خسارة أو أضرار ووجد أن المبلغ المؤمن عليه أقل من المبلغ الذي يجب أن يؤمن عليه . فإن التعويض الذي سيدفع للمؤمن له بموجب هذه الوثيقة يخفض بنسبة المبلغ المؤمن عليه إلى المبلغ الذي يجب التأمين عليه . ويخضع كل بند وكل من الأشياء المؤمن عليها لهذا الشرط بصورة منفردة .

شرط رقم (2) أسس تسوية الخسائر : في حالة حدوث أية خسائر أو أضرار فإن أسس تسويتها بموجب هذه الوثيقة تكون كما يلي :

- أ - بالنسبة للضرر الذي يمكن إصلاحه : كلفة الإصلاحات اللازمة لاعادة البنود إلى الحالة التي كانت عليها قبل حدوث الضرر مباشرة ناقصا قيمة المستنفذات .

ب - في حالة الخسارة الكاملة : القيمة الحالية للبنود قبل حدوث الخسارة مباشرة ناقصا قيمة المستنفذات وفي جميع الأحوال يجب أن يراعى في النفقات المطالب بها الحدود التي يتحملها المؤمن له منها . وحدود ما هو داخل في مبالغ التأمين . شريطة أن يتقيد المؤمن له دوما بأحكام وشروط هذه الوثيقة .

وتدفع المؤسسة التعويض بعد أن تثبت من قيمته عن طريق إبراز الفواتير والوثائق اللازمة التي تشعّر بأن الإصلاحات قد أجريت أو أن الاستبدال قد تم حسب مقتضيات الأحوال .

يجب إصلاح جميع الأضرار التي يمكن إصلاحها غير أنه إذا كانت كلفة الإصلاح . تعادل أو تزيد عن قيمة البنود قبل حدوث الضرر مباشرة . فإن التسوية جرى على الأساس المبين في الفقرة (ب) أعلاه .

وتتحمل المؤسسة كلفة أية إصلاحات مؤقتة إذا كانت هذه الإصلاحات تشكل جزءا من الإصلاحات النهائية ولا تزيد في كلفة هذه الإصلاحات النهائية . لا تعوض المؤسسة عن أية تعديلات أو إضافات أو تحسينات بموجب هذه الوثيقة .

شرط رقم (3) توسيع التغطية : لا يشمل هذا التأمين النفقات الإضافية للعمل الإضافي أو العمل الليلي أو العمل في الأعياد الرسمية أو النقل السريع إلا إذا تم اتفاق خاص على ذلك وبشكل خطي ومسبق .

القسم الثاني من الوثيقة : المسؤولية المدنية تجاه الغير

تعوض المؤسسة على المؤمن له . بما لا يتجاوز حدود المبالغ المبينة في الجدول . المبالغ التي يصبح المؤمن له مسؤولا قانونا عن دفعها عن ما يلي :

Section II - Third Party Liability

The Insurers will indemnify the Insured up to but not exceeding the amounts specified in the Schedule against such sums which the Insured shall become legally liable to pay as damages consequent upon

- accidental bodily injury to or illness of third parties (whether fatal or not)
- accidental loss of or damage to property belonging to third parties

occurring in direct connection with the construction or erection of the items insured under Section I and happening on or in the immediate vicinity of the site during the Period of Cover.

In respect of a claim for compensation to which the indemnity provided herein applies, the Insurers will in addition indemnify the Insured against .

- all costs and expenses of litigation recovered by any claimant from the Insured, and
- all costs and expenses incurred with the written consent of the Insurers, provided always that the liability of the Insurers under this section shall not exceed the limits of indemnity stated in the Schedule.

Special Exclusions to Section II

The Insurers will not indemnify the Insured in respect of

- the deductible stated in the Schedule to be borne by the Insured in any one occurrence;
- the expenditure incurred in doing or redoing or making good or repairing or replacing anything covered or coverable under Section I of this Policy;
- damage to any property or land or building caused by vibration or by the removal or weakening of support or injury or damage to any person or property occasioned by or resulting from any such damage (unless especially agreed upon by endorsement);
- liability consequent upon
 - bodily injury to or illness of employees or workmen of the Contractor (s) or the Principal (s) or any other firm connected with the project which or part of which is insured under Section I, or members of their families;
 - loss of or damage to property belonging to or held in care, custody or control of the Contractor (s), the Principal (s) or any other firm connected with the project which or part of which is insured under Section I, or an employee or workman of one of the aforesaid ;
 - any accident caused by vehicles licensed for general road use or by waterborne vessels or aircraft;
 - any agreement by the Insured to pay any sum by way of indemnity or otherwise unless such liability would have attached also in the absence of such agreement

Special Conditions Applying to Section II

- No admission, offer, promise, payment or indemnity shall be made or given by or on behalf of the Insured without the Written consent of the Insurers who shall be entitled, if they so desire, to take over and conduct in the name of the Insured the defence or settlement of any claim or to prosecute for their own benefit in the name of the Insured any claim for indemnity or damages or otherwise and shall have full discretion in the conduct of any proceedings or in the settlement of any claim and the Insured shall give all such information and assistance as the Insurers may require.
- The Insurers may so far as any accident is concerned Pay to the Insured the limit of indemnity for any one accident (but deducting therefrom in such case any sum or sums already paid as compensation in respect thereof) or any lesser sum for which the claim or claims arising from such accident can be settled and the Insurers shall thereafter be under no further liability in respect of such accident under this section.

١ - الاصابات الجسدية أو الأمراض التي تنتج عن حادث مضمون . سواء كانت ميتة أم لا . والتي تلحق بالغير .

ب - الخسائر والأضرار التي تصيب الممتلكات العائدة للغير والتي تنتج عن حادث مضمون .

وذلك إذا نتجت هذه الاصابات والخسائر والأضرار والأمراض بسبب حادث عرضي حصل في موقع العمل أو في الجوار المباشر له خلال فترة سريان التأمين . وكان الحادث مرتبطاً ارتباطاً مباشراً بأعمال التركيب أو الانشاء أو التجربة المضمونة بموجب القسم الأول من هذه الوثيقة .

في حال اللطالبة بتعويض مشمول بأحكام هذا القسم فإن المؤسسة تدفع للمؤمن له بالإضافة إلى التعويض النفقات التالية :

- جميع مصاريف ونفقات المحاكمات التي يحكم بها لأي مدعي من المؤمن له .
- جميع المصاريف والنفقات المدفوعة من قبل المؤمن له بموافقة المؤسسة الخطية .

وبشروط دوماً بأن لا تتجاوز التزامات المؤسسة بموجب هذا القسم حدود التعويض المبينة في الجدول .

استثناءات القسم الثاني :

لا تعوض المؤسسة على المؤمن له ما يلي :

١ - الاعفاء المحدد في الجدول والذي يجب أن يتحمله المؤمن له بالنسبة لكل حادث .

٢ - النفقات المصروفة في انشاء . أو إعادة انشاء . أو ترميم . أو - اصلاح . أو استبدال أي شيء مغطى أو الذي يمكن أن يغطي بموجب القسم الأول من هذه الوثيقة .

٣ - الأضرار التي تصيب أية ممتلكات . أو أراضي . أو أبنية نتيجة الاهتزازات . أو نتيجة إزالة . أو اضعاف نقاط الاستناد . وكذلك الأضرار الجسدية أو المادية التي تصيب أي شخص . أو أية ممتلكات نتيجة لأي من هذه الاعطاب مالم يتم الاتفاق على خلاف ذلك بنص صريح .

٤ - المسؤوليات الناشئة عن :

أ - الاصابات الجسدية أو الأمراض التي تلحق بموظفي أو عمال للتعهد أو أصحاب العمل أو أية شركة أخرى لها علاقة بأشغال عقد التعهد أو بجزء منها . والمؤمن عليها بموجب القسم الأول من هذه الوثيقة أو بأفراد عائلاتهم .

ب - الخسائر والأضرار التي تلحق بالممتلكات التي تكون ملكية للتعهد أو أصحاب العمل أو أية شركة أخرى لها علاقة بأشغال عقد التعهد . أو بجزء منها . والمؤمن عليها بموجب القسم الأول من هذه الوثيقة . أو تكون ملكية أي من موظفي وعمال الجهات المذكورة أو التي تكون تحت إشرافهم أو بحراستهم . أو برقابتهم . أو بحوزتهم .

ج - أي حادث تسببه الآليات الخائزة على اجازة سير على الطرقات العامة . أو المراكب المائية والمراكب الجوية .

د - أي اتفاق يقعه المؤمن له لدفع أي مبلغ بصفة تعويض أو بأية صفة أخرى ما لم تكن المسؤولية مترتبة على عاتق المؤسسة حتى بدون وجود مثل هذا الاتفاق .

شروط خاصة تنطبق على القسم الثاني :

١ - يجب على المؤمن له . أن لا يعطي أي قرار أو وعد أو عرض . وأن لا يدفع أية دفعة . أو تعويض . مباشرة أو بالواسطة . الا بموافقة خطية من قبل المؤسسة التي يحق لها . إذا أرادت ذلك . أن تنوب عن المؤمن له . وتقوم بالدفاع نيابة عنه فيما يتعلق بأي ادعاء . أو بأجراء مصالحة على هذا الادعاء . كما يحق لها أن تدعي لصالحها . وباسم المؤمن له . طالبة أي تعويض . عن عطل أو ضرر أو غيره . ويكون لها مطلق الحرية في متابعة أية إجراءات قضائية أو إجراء أية مصالحة . وعلى المؤمن له أن يزود المؤسسة . بجميع المساعدات والمعلومات التي قد تطلبها .

٢ - يحق للمؤسسة فيما يتعلق بأي حادث أن تختار إما أن تدفع للمؤمن له الحد الأقصى للتعويض عن الحادث الواحد (بعد أن تخسّم في تلك الحالة أية مبالغ دفعت كتعويض بخصوص هذا الحادث) أو أن تدفع له أي مبلغ أقل من المبلغ الأول يمكن الوصول اليه عن طريق المصالحة على التعويضات المستحقة نتيجة هذا الحادث . وفي كلتا الحالتين تبرا نعمة المؤمن من أية التزامات أخرى فيما يتعلق بالحادث المذكور والنصوص عنها بهذا القسم .

جدول الوثيقة رقم /

اسم وعنوان المؤمن له: أ - صاحب العمل: ب - المتعهد:	موضوع العقد: موقع الأشغال:
القسم الأول والأضرار المادية	
البند المضمونة ١ - أشغال العقد (الأشغال الدائمة المؤقتة بما فيها جميع المواد التي ستصبح جزءاً من المشروع) ١,١ قيمة العقد ٢ - المواد المقدمة من صاحب العمل ٣ - الأشغال المؤقتة التي تزال بعد الانتهاء من العمل. ٢ - المعدات والأدوات اللازمة للانشاء ٣ - الآليات اللازمة حسب القائمة المرفقة ٤ - إزالة الأنقاض ٥ - الساعات الإضافية والشحن السريع ٦ - المسؤولية المشتركة ٧ - فترة الصيانة ٨ - ممتلكات صاحب العمل الموجودة في الموقع	المبالغ المؤمن عليها الإعفاء عن كل حادث مهما كان نوعه
مجموع مبالغ التأمين (القسم الأول)	الإعفاء عن كل حادث مهما كان نوعه
أخطار العوامل الطبيعية: هزات أرضية وبركانية، عواصف، زوابع، سيول، فيضانات، إنهيارات، إنزلاق الأرض.	حدود التعويض

حدود التعويض عن الضرر أو الخسارة أو مجموعة الأضرار والخسائر الناجمة عن سبب واحد

مجموع

القسم الثاني - المسؤولية المدنية تجاه الغير					
بنود التأمين		حدود التعويض		الإعفاءات	
١ - اضرار جسدية ٢ - لكل شخص مصاب ب - المجموع ٣ - الاضرار بالملكات ٤ - الحد الأقصى لمجموع التعويضات		٥٠.٠٠٠ ل.س. ٥٠.٠٠٠ ل.س. ١٥٠.٠٠٠ ل.س.		٥٠٠ ل.س. من كل حادث مضمون	
في حدود التعويض عن أي حادث أو سلسلة حوادث ناجمة عن سبب واحد					
مدة التأمين « مع الأخذ بأحكام مدة التغطية الواردة في الوثيقة » من : / / ١٩ ظهرها الى : / / ١٩ ظهرها مدة الصيانة : غير مضمونة :					
يعتبر طلب التأمين والشروط المعددة أدناه والمرفقة بهذه الوثيقة جزءا لا يتجزأ منها .					
١ - يغطي التأمين موضوع هذه الوثيقة حصرا للأعمال التي يقوم بتنفيذها المتعهد المؤمن له وكذلك الأشياء الموضوعة في مكان العمل ستصبح جزءا من المشروع من حين ادخال هذه الأشياء أو وضعها في موقع العمل إذا كان منصوص عنها في عقد المعاولة الموقع بين المتعهد المؤمن له وصاحب العمل بموجب الجداول المرافقة بهذا العقد .					
٢ - أما الاعمال والأشياء الأخرى للمشروع نفسه والتي تعود لصاحب العمل أو لأي متعهد آخر أو التي يقوم بتنفيذها هذا الأخير وكذلك معداتهم وآلياتهم تبقى غير مشمولة بهذه الوثيقة إلا اذا ورد نص صريح بذلك .					
٣ - يخضع هذا البديل للتصفية في نهاية المشروع .					
٤ - طبق بديل قدره / بالالف					
٥ - على صاحب العمل أن يستملك الامكنة التي سينفذ عليها العمل وأن يسهل الوصول إلى هذه الامكنة . لذلك فإن الاضرار التي تكون نتيجة حتمية لتنفيذ العمل تبقى مستثناة من التأمين .					
٦ - يطبق شرط السرقة المرفق .					
<u>حساب البدلات</u>					
١ - البديل الحافي	ل.س.		دمشق في : / / ١٤ هـ		
٢ - بدل تسجيل + ملحق	ل.س.		الموافق : / / ١٩ م		
٣ - رسم رقابة	ل.س.		المؤمن له	المؤسسة	
٤ - رسم طابع + م. حربي	ل.س.				
المجموع					